

Szentendrei Járásbíróság
2000 Szentendre, Dózsa György út 2.

Tárgy: keresetlevél kölcsön visszafizetése iránt

Tisztelt Szentendrei Járásbíróság!

Alulírott dr. Sárközi Tamás ügyvéd (Sárközi Ügyvédi Iroda, 1052 Budapest, Városház utca 12., KASZ: 36114927) mint Kovács János felperes meghatalmazott jogi képviselője a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 170. §-a alapján az alábbi

K E R E S E T L E V É L E T

terjesztem elő Nagy Péter I. rendű alperessel és Szabó Márton II. rendű alperessel szemben kölcsön visszafizetése iránt.

I. A FELEK ADATAI

Felperes: Kovács János
lakcím: 2000 Szentendre, Bükkös part 14.
születési hely és idő: Vác, 1968. április 3.
adóazonosító jel: 8442130976
telefonszám: +36 30 412 7758
e-mail: kovacs.janos58@freemail.hu

I. rendű alperes: Nagy Péter
lakcím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 78/B. II. em. 5.
születési hely és idő: Szentendre, 1979. november 21.
anyja neve: Fehér Ilona
adóazonosító jel: 8391764205
TAJ szám: 111 111 110

II. rendű alperes: Szabó Márton
lakcím: 2000 Szentendre, Közúzó utca 3.
születési hely és idő: Budapest, 1981. július 9.
anyja neve: Kiss Erika
adóazonosító jel: 8000000008

II. KERESETI KÉRELEM

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze Nagy Pétert és Szabó Mártont egyetemlegesen 3 550 000 Ft tőke, valamint ennek 2026. január 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 6:48. §-a szerinti

késedelmi kamata megfizetésére, továbbá a felperes perköltségének viselésére. A perköltség összege 213.000,- Ft eljárási illeték és 320.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj.

III. A TÉNYÁLLÁS

1. Felperes 2025 februárjában értékesítette a Szentendre belterület 4127/8. hrsz. alatti ingatlanát a Hármashatár Ingatlanforgalmazó Zrt.-nek. A vételár a felperes 10402142-49575354-56561008 számú (IBAN: HU42 1040 2142 4957 5354 5656 1008) bankszámlájára érkezett. A Hármashatár Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött adásvételi szerződés másolatát csatolom.

2. Nagy Péter, aki a felperes régi ismerőse, 2025 márciusában kölcsönt kért Kovács Jánostól az Aranykalász Agrár Kft. gépbeszerzéséhez. Nagy összegű, több évre szóló beruházásról volt szó, ezért a felek a megállapodást írásba foglalták. Felperes bízott Nagy Péterben, mert korábban is üzleteltek egymással.

3. A felek 2025. március 14. napján Szentendrén kölcsönszerződést kötöttek. Kovács János 4 800 000 Ft kölcsönt adott Nagy Péternek azzal, hogy azt Nagy Péter 2025. december 31. napjáig köteles visszafizetni. A szerződést készfizető kezesként Szabó Márton is aláírta, tanúként pedig Kiss Erika és ifj. Balogh Gábor.

4. Az összeget felperes két részletben adta át: 3 000 000 Ft-ot készpénzben, 1 800 000 Ft-ot pedig átutalással, az Aranykalász Agrár Kft.-nek. Az átvételről Nagy Péter elismervényt adott, amelyen az aláírás nyomtatott betűvel szerepel: „NAGY PÉTER”. A készpénz átadásánál jelen volt a felperes felesége, Kovács Jánosné, valamint özv. Baloghné Fehér Ilona, aki a szomszédos ingatlanban lakik.

5. Nagy Péter 2025 júniusa és szeptembere között összesen 1.250.000,- Ft-ot fizetett vissza Kovács Jánosnak. Kis összegű, rendszertelen átutalások voltak ezek; a közlemény rovatban rendre „K. J. kölcsön” megjelölés szerepelt. Ezt követően Nagy Pétertől további teljesítés nem érkezett.

6. Felperes 2025 októberében személyesen felkereste Nagy Pétert. Nagy úr arra hivatkozott, hogy egészségi állapota megromlott, és dr. Bach Tivadar háziorvos kezelése alatt áll. A felperes ezt elfogadta, és a lejáratig, azaz 2025. december 31. napjáig várt.

7. 2026. január 22. napján a felperes fizetési felszólítást küldött Nagy Péternek és Szabó Mártonnak is. Szabó úr a levelet átvette, majd telefonon közölte, hogy a kezességet nem vitatja, de fizetni nem tud. A felperes Szabóval korábban is állt üzleti kapcsolatban. Szabó mesterségét egyébként a II. rendű alperes 2019 óta egyéni vállalkozóként gyakorolja, rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

8. A felperes 2026. január 28-án az alábbi szövegű üzenetet kapta az I. rendű alperestől: „János, a jövő héten fizetek, csak a fehér Transzítot még el kell adnom.” Fehér színű tehergépjárművét Nagy Péter azóta sem értékesítette.

IV. JOGI INDOKOLÁS

A Ptk. 6:383. §-a értelmében kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszegnek a szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelező részére történő visszafizetésére köteles. A Ptk. 6:389. §-a alapján az adós a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott időpontban köteles visszafizetni. A kezes kötelezettségére a Ptk. 6:419. §-a irányadó; a készfizető kezest sortartási kifogás nem illeti meg, ezért Szabó Mártonnal szemben a marasztalás közvetlenül kérhető.

V. BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNY

Csatolom a kölcsönszerződést, az átvételi elismervényt és a bankszámlakivonatokat. Indítványozom Kovács Jánosné, Kiss Erika, ifj. Balogh Gábor, valamint özv. Baloghné Fehér Ilona tanúkénti meghallgatását. Kovács Jánosnét arról kívánom kihallgatni, hogy a készpénz átadásánál mit észlelt; Kiss Erikával a szerződés aláírásának körülményei tisztázhatók. Baloghék háza a felperes ingatlanával szomszédos, így özv. Baloghné Fehér Ilona a történeteket az utcáról is látta.

VI. HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG

A bíróság hatásköre a Pp. 20. §-án, illetékessége a Pp. 25. §-án alapul, tekintettel Nagy Péter lakóhelyére.

Szentendre, 2026. február 9.

Tisztelettel:

dr. Sárközi Tamás ügyvéd
Sárközi Ügyvédi Iroda
Kovács János felperes jogi képviselője

Mellékletek: meghatalmazás, kölcsönszerződés, átvételi elismervény, bankszámlakivonatok, fizetési felszólítás és tértivevények.